

بسم اللہ الرحمن الرحیم

بیرون ملک مقیم افراد صدقۃ الفطر کس ملک کے اعتبار سے ادا کریں؟

سوال:

محترمی و مکرمی متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

میں اصلاً پاکستانی ہوں اور سعودی عرب میں ملازمت کرتا ہوں۔ رمضان المبارک اور عید الفطر کے موقع پر میرے بیوی بچے بعض مرتبہ میرے ساتھ سعودی عرب میں مقیم ہوتے ہیں اور بعض مرتبہ پاکستان چلے جاتے ہیں اور وہیں عید کرتے ہیں۔ میں یہاں سعودی عرب میں مقیم ہوتے ہوئے اپنا اور بیوی بچوں کا صدقۃ الفطر پاکستان میں بھجوانا چاہتا ہوں۔ پوچھنا یہ ہے کہ میں صدقۃ الفطر کی جنس (گندم، کھجور، کشمش، جو) کا حساب کس ملک کے اعتبار سے کروں، سعودی عرب کے اعتبار سے یا پاکستان کے اعتبار سے؟ بیوی بچے یہاں میرے ساتھ ہوں یا پاکستان میں ہوں، ہر صورت میں کیا حکم ہوگا؟ رہنمائی فرما کر شکریہ کا موقع دیں۔ جزاک اللہ

سائل: محمد اظہر اقبال، سعودی عرب

جواب:

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

اس حوالے سے چند باتیں سمجھ لیجئے:

[1]: جس شخص پر صدقۃ الفطر واجب ہو اس کی جگہ کا اعتبار کیا جائے گا۔ آپ چونکہ سعودی عرب میں مقیم ہیں اس لئے سعودی عرب کے نرخ کے مطابق صدقۃ الفطر ادا کریں؛ چاہے یہ رقم سعودی عرب میں ہی ادا کریں یا پاکستان بھجوائیں۔

[2]: مرد پر اپنی ذات کے علاوہ اپنی نابالغ اولاد کا صدقۃ الفطر بھی واجب ہوتا ہے۔ اس لئے آپ کے وہ بچے جو نابالغ ہیں ان کے صدقۃ الفطر کی ادائیگی بھی آپ کے ذمہ ہے چاہے وہ آپ کے ساتھ سعودی عرب میں مقیم ہوں یا پاکستان میں آچکے ہوں۔ ان کے صدقۃ الفطر کی ادائیگی بھی آپ سعودی عرب کے نرخ کے مطابق ہی پاکستان بھجوائیں گے۔

[3]: آپ کی بیوی اور بالغ اولاد اگر صاحب نصاب ہوں تو ان کا صدقۃ الفطر ادا کرنا خود انہی پر واجب ہے۔ اگر وہ سعودی عرب میں مقیم ہوں تو سعودی عرب کے اعتبار سے پاکستان بھجوائیں گے اور اگر پاکستان میں مقیم ہوں تو پاکستان کے اعتبار سے یہاں ادا کریں گے۔

[4]: اگر آپ اپنی بیوی اور بالغ بچوں کا صدقۃ الفطر ان کی اجازت سے خود ادا کرنا چاہیں تو بیوی بچوں کے سعودی عرب میں ہونے کی صورت میں تو سعودی عرب کے نرخ کا اعتبار کریں گے اور اگر بیوی بچے یہاں پاکستان میں ہوں تو پاکستان کے نرخ کے اعتبار سے ادا کرنا بھی جائز ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ ادائیگی سعودی عرب کے نرخ کے مطابق ہی بھجوائیں کیونکہ اس میں فقراء اور مساکین کا نفع زیادہ ہے۔

علامہ علاء الدین محمد بن علی بن محمد الحسکفی الخفی (ت 1088ھ) لکھتے ہیں:

"وفي الفطرة مكان المؤدى عن محمد وهو الأصح لأن رؤوسهم تبع لرأسه."

(الدر المختار: ج 3 ص 358، 359 باب المصرف)

ترجمہ: صدقۃ الفطر کی ادائیگی میں اس جگہ کا اعتبار ہو گا جہاں ادائیگی کرنے والا موجود ہے۔ امام محمد بن الحسن الشیبانی رحمہ اللہ سے یہی منقول ہے اور یہی موقف صحیح ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی طرف سے ادائیگی کرنی ہے وہ اسی ادا کرنے والے شخص کے تابع ہیں۔

علامہ محمد امین بن عمر بن عبدالعزیز ابن عابدین شامی (ت 1252ھ) لکھتے ہیں:

(قوله: وهو الأصح) بل صرح في النهاية والعناية بأنه ظاهر الرواية، كما في

الشري نبالية، وهو المذهب كما في البحر."

(رد المختار مع الدر المختار: ج 3 ص 358، 359 باب المصرف)

ترجمہ: (ہدایہ کی شروحات) نہایہ اور عنایہ میں ہے کہ یہی قول (کہ ادائیگی کرنے والے کی جگہ کا اعتبار ہو گا) ظاہر الروایۃ ہے جیسا کہ شرنبلالیہ میں ہے، اور یہی قول مذہب (مختار و مفتی بہ) ہے جیسا کہ بحر الرائق میں ہے۔

واللہ اعلم بالصواب

محمد ریاض سعید

6، اپریل 2022ء